Le contrat, simplement

Le droit expliqué par ceux qui le pratiquent

Aïcha Bamba

ORAL · Livre de démonstration

Sommaire

1. Ce qu’est un contrat
2. Lire avant de signer
3. Quand un engagement n’est pas tenu

Ce livre est un exemple créé pour la démonstration d’ORAL. Les créateurs publient leurs propres ouvrages depuis ORAL Studio.

Chapitre 1

Ce qu’est un contrat

Un contrat est un accord par lequel des personnes s’engagent les unes envers les autres. Il n’a pas toujours besoin d’être écrit : acheter du pain, c’est déjà conclure un contrat.

Pour être valable, il suppose le consentement libre des parties, leur capacité à s’engager, et un objet licite et déterminé.

L’écrit reste toutefois le meilleur moyen de prouver ce qui a été convenu. Dans le doute, mettez par écrit.

Chapitre 2

Lire avant de signer

Une signature engage. Avant de signer, lisez chaque clause, y compris celles écrites en petits caractères : ce sont souvent les plus importantes.

Repérez la durée de l’engagement, les conditions de résiliation, les pénalités et la façon dont un litige sera réglé.

Si une clause vous semble floue, demandez qu’elle soit reformulée. Un partenaire de bonne foi n’a aucune raison de refuser la clarté.

Chapitre 3

Quand un engagement n’est pas tenu

Lorsqu’une partie ne respecte pas ses obligations, commencez par un échange écrit qui rappelle précisément ce qui était prévu et ce qui manque.

Si la situation persiste, une mise en demeure formelle fixe un délai et prépare d’éventuelles suites. Conservez toutes les preuves : contrats, messages, reçus.

Avant d’aller devant un tribunal, la médiation permet souvent de trouver une solution plus rapide et moins coûteuse. Un conseil juridique vous aidera à choisir la bonne voie.

Merci d’avoir lu ce livre.

Retrouvez Aïcha Bamba dans sa communauté sur ORAL.